



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

KOPPI

Wahl-Larsen Advokatfirma AS
Fr. Nansens pl. 5

N-0160 OSLO

Vår saksbehandler
Geir Jacobsen

Vår ref.
13/200-38 (2083/16)
GBN 1601/401/50
oppgis ved alle henv.

Deres ref.
Jostein Grosås

Dato
15.02.2016

Dronningens Gate 20/24 og Vaterlandsveita 3 - Property Invest 1 AS og Property Investors AS - klage på tvangsmulkt

Innledning

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) fattet 22.1.2014 vedtak om tvangsmulkt mot Property Invest 1 AS, eier av eiendommene Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3, og mot Property Investors AS, eier av eiendommen Dronningens gate 24, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

I ettertid er forfalt og påløpt tvangsmulkt på henholdsvis kr. 251 000 og kr. 241 000 innkrevd. Intet av kravene er pr. dato betalt.

Inndrivelsen av kravene er overlatt til Lindorff AS. Inndrivelsen er foreløpig stilt i bero, i påvente av at Property Invest 1 AS og Property Investors AS ønsker å anmode sentral tilsynsmyndighet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om frafall av tvangsmulkten, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 39.

Property Invest 1 AS og Property Investors AS v/Jostein Grosås har i brev til DSB av 11.1.2016 anmodet om frafall av tvangsmulkten.

DSB har gjort en foreløpig vurdering av anmodningen, ved likelydende brev til Jostein Grosås og TBRT, datert 27.1.2016.

DSB har vist til at det er uklart hvorvidt DSB er rette mottaker av brevet fra Grosås av 11.1.2016. DSB har stilt spørsmål hvorvidt brevet i realiteten er en klage på selve vedtaket om tvangsmulkt av 22.1.2014.

Postadresse:
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Sluppenvegen 18
Sluppenvegen 18
7037 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Sluppenvegen 18

Telefon:
+47 72547600

Telefaks:
+47 72547614

Organisasjonsnummer:
NO 992 047 364

E-postadresse: postmottak@tbrt.no
Internettadresse: www.tbrt.no

DSB har videre lagt til grunn at Grosås sitt tidligere brev til TBRT av 15.10.2014 (i DSB sitt brev oppgitt å være datert 25.10.2014) er å anse som en klage etter forvaltningsloven.

DSB har på bakgrunn av ovennevnte besluttet å avvente sin behandling av Grosås sitt brev av 11.1.2016, inntil hva DSB har ansett for å være en klage på vedtak av tvangsmulkt - brevet fra Grosås av 15.10.2014 - er behandlet av TBRT.

På bakgrunn av de vurderinger som DSB har gjort i sitt brev av 27.1.2016, legger TBRT til grunn at brevet fra Grosås av 15.10.2014 er å anse som en klage, og klagen vil bli behandlet i nærværende skrivelse.

TBRT vil for ordens skyld bemerke at man ikke tidligere har mottatt klage på vedtakene om tvangsmulkt. Ingen klagebehandling er tidligere foretatt.

Hva klagen gjelder

TBRT vil vise til at det i brevet av 15.10.2014 kun er protestert på tvangsmulkten som er ilagt Property Invest 1 AS, eier av Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3.

Fra brevet hitsettes følgende:

"På vegne av Property Invest 1 AS v/styrets leder Ola Røvik vil jeg med dette protestere på den ilagte tvangsmulkt".

Vedtaket om tvangsmulkt overfor Property Investors AS, eier av Dronningens gate 24, er ikke nevnt.

TBRT antar at protesten er ment å gjelde ileggelsen av tvangsmulkt mot begge selskapene, og vil i det følgende derfor behandle brevet av 15.10.2014 som en klage fra både Property Invest 1 AS og Property Investors AS.

Klagefrist

Reglene om klagefrist og adgangen til å ta klage til behandling følger av forvaltningsloven §§ 29-33.

I følge forvaltningsloven § 29 første ledd, er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, eller for de som ikke mottar underretning, tre uker fra det tidspunkt de får eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket.

Årsaken til den lovbestemte klagefristen på 3 uker er at dette anses som rimelig tid for en eventuell klager til å sette seg inn i vedtaket og fremsette en klage.

Vedtakene om tvangsmulkt ble fattet 22.1.2014.

I begge vedtakene ble det gitt detaljerte opplysninger om fremgangsmåten for å klage, herunder fristen for å klage.

Ingen av vedtakene ble påklaget innen fristen.

Ovennevnte klage er datert 15.10.2014, altså i underkant av 9 måneder etter at vedtak om tvangsmulkt ble fattet. Klagefristen er således oversittet, jf. forvaltningsloven § 29, første ledd.

I enkelte tilfeller kan en klage tas under behandling til tross for at klagefristen er oversittet. I følge forvaltningsloven § 31 kan klagen tas under behandling så langt:

- a) *parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, eller*
- b) *det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd*

Spørsmålet er om det foreligger grunn for å gi oppreisning for oversittelse av klagefristen.

Property Invest 1 AS og Property Investors AS ga i to separate brev av 18.2.2014 tilbakemelding til TBRT om at enkelte tiltak for å bedre brannsikkerheten var gjennomført. I begge brevene ble det vist til vedtakene om tvangsmulkt av 22.1.2014, hvilket betyr at selskapene på det tidspunkt var gjort kjent med vedtakene om tvangsmulkt. Men ingen av brevene inneholdt noen som helst form for klage på vedtakene om tvangsmulkt.

Klage på vedtakene ble altså ikke fremmet før 15.10.2014, nesten 9 måneder etter at vedtakene om tvangsmulkt ble fattet.

I mellomtiden hadde TBRT henvendt seg flere ganger til begge selskapene, herunder ved brev av 5.3.2014, 19.6.2014 og 8.10.2014. Eier var således i lang tid klar over innholdet i vedtaket om tvangsmulkten, og hadde alle forutsetninger for å klage på vedtakene lenge før klagen ble fremmet 15.10.2014.

TBRT vil for øvrig bemerke at det i brevet av 15.10.2014 ble vist til TBRT sitt brev av 8.10.2014, hvor påløpt og forfalt tvangsmulkt for perioden 1.4.2014 – 31.5.2014 ble innkrevet. Blant annet av denne grunn anså ikke TBRT brevet av 15.10.2014 for å være en klage på selve vedtaket om tvangsmulkt, hvilket var datert så langt tilbake som 22.1.2014.

TBRT vil videre vise til at vedtakene om tvangsmulkt ble fattet som en følge av lang oppfølging av flere alvorlige mangler ved brannsikkerheten ved eiendommene Dronningens gate 20 og 24 og Vaterlandsveita 3. Oppfølgingen startet så langt tilbake som i 2004. Eier har i mange år hatt muligheten til å få brakt forholdene i orden.

Det skal også bemerkes at TBRT ved gjentatte anledninger har utsatt fristen for å rette de ulovlige forholdene, uten at så har skjedd.

TBRT kan i denne saken ikke se at det foreligger særlige grunner som gjør at det er rimelig at klagen blir prøvd.

TBRT kan på bakgrunn av ovennevnte ikke se at vilkårene for å ta den for sent innkomne klagen under behandling er oppfylt. Det kan derfor ikke gis oppreisning for oversitting av klagefristen, jf. forvaltningsloven § 31.

Klagen av 15.10.2014 avvises, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.

Omgjøring av eget vedtak

Som påpekt ovenfor, avvises klagen som for sent innkommet. TBRT vil allikevel vurdere hvorvidt det er grunnlag for å omgjøre vedtakene om tvangsmulkt, jf. forvaltningsloven § 35.

Omgjøring kan være aktuelt dersom:

a) endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser eller

b) underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller ikke er offentlig kunngjort, eller

c) vedtaket må anses ugyldig.

Oppfølgingen av brannsikkerheten på eiendommene det gjelder, startet tilbake i 2004. I TBRT sitt brev av 4.8.2004 ble det påpekt behov for en brannteknisk gjennomgang av eiendommene.

Eier fikk utarbeidet en rapport fra Studio 4 Arkitekter AS og COWI AS, datert 11.3.2005. Rapporten redegjorde i detalj for hvilke mangler ved brannsikkerheten som forelå, med konkrete forslag til utbedringer. Rapporten har blitt lagt til grunn for videre oppfølging. Det kan derfor ikke ha fremstått uklart for eier hvilke mangler ved brannsikkerheten som forelå, og hvilke tiltak som måtte gjennomføres.

Ved nytt tilsyn avholdt 4.11.2009, fant TBRT at svært få av de påpekte manglene i rapporten av 11.3.2005 var utbedret. Det samme var tilfellet ved tilsyn avholdt 24.1.2013.

TBRT har brukt svært mye ressurser på å følge opp den manglende brannsikkerheten på eiendommene, og har gjennomført flere stedlige tilsyn. Korrespondansen mellom TBRT og eier har vært omfattende, og eier har ved flere anledninger blitt forklart i detalj hvilke tiltak som må gjennomføres for å få brannsikkerheten opp på et forsvarlig nivå.

TBRT vil vise til at eiendommene i tillegg til næringsvirksomhet, også inneholder flere boforhold. Av hensyn til personsikkerheten har det således vært av stor betydning at brannsikkerheten på eiendommene bringes opp til et forsvarlig nivå. I tillegg har eiendommene en betydelig antikvarisk verdi.

TBRT kan ikke se at vedtak om tvangsmulkt er urimelig tyngende for eier. Som påpekt ovenfor, ble vedtakene fattet som en følge av en lang og omfattende oppfølging av alvorlige mangler ved brannsikkerheten på eiendommen. Både manglene og mulige utbedringstiltak har vært beskrevet i detalj helt siden 2005. Forut for at vedtakene om tvangsmulkt ble fattet 22.1.2014, hadde altså eier hatt nesten 9 år på seg til å utbedre manglene, uten at så skjedde.

TBRT kan heller ikke se at saksbehandlingen for øvrig inneholder feil i behandlingsmåten som medfører at vedtakene er ugyldige.

TBRT finner på bakgrunn av ovennevnte at det ikke foreligger grunnlag for å omgjøre vedtakene om tvangsmulkt av 22.1.2014, jf. forvaltningsloven § 35.

Konklusjon

På bakgrunn av ovennevnte fattes følgende vedtak:

Klage av 15.10.2014 på vedtak om tvangsmulkt av 22.1.2014 avvises.

Det vises til ovennevnte begrunnelse.

Vedtaket er fattet i medhold av forvaltningsloven § 33 andre ledd, siste punktum, jf. § 29 første ledd.

Vedtaket kan påklages av alle involverte parter innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak.

TBRT vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at vi i etterkant av vedtaket om avvisning vil oversende vår innstilling til DSB vedrørende anmodning om frafall av tvangsmulkten, fremmet i brev til DSB av 11.1.2016.

Med hilsen

Forebyggende avdeling

Anna-Karin Hermansen
leder Forebyggende avdeling

Geir Jacobsen
jurist Tilsynsgruppen

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift

Vedlegg:

Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak

Kopi med vedlegg:

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Property Invest 1 AS
Property Investors AS

Vedlegg**MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK**

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage på vedtak De har fått underretning om.

Klagerett

De har rett til å klage på vedtaket.

Hvem kan De klage til?

Klagen sendes Trøndelag brann og redningstjeneste, som tar standpunkt til den.

Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er Representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Klagefrist

Klagefristen er 3 uker fra den dag De mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må De oppgi årsaken til at De ønsker dette.

Rett til å kreve begrunnelse

Dersom De mener Trøndelag brann- og redningstjeneste ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

Innholdet i klagen

De må presisere:

- hvilket vedtak De klager over
- årsaken til at De klager
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen.

Klagen må undertegnes.

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Trøndelag brann- og redningstjeneste kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.

Kostnader ved klagesaken

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.